



PUTUSAN
Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri/desain tata letak sirkuit terpadu/paten/merek/hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ORIENT GROUP, yang diwakili oleh Manager, Hisham Saad Taher Elmasry, berkedudukan di 9, Oraby Square, El Omaraa Building, El-Mansheya, 21111, Alexandria, Republik Arab Mesir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Manatar Raja Mada Silalahi, S.H., M.Phil., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rajamada & Partners, beralamat di Menara Rajawali Lantai 8, Mega Kuningan Business District Lot. #5.1., Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT INDO MEGAH RAYA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Mansur Jatim dan Direktur, Haryanto Tjahjadiarta, berkedudukan di Gedung Wisma SMR Lantai 11, Jalan Yos Sudarso, Kaveling 89, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arman Jauhari, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Harmet & Co. *Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut "Harmet & Co."), beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 65, Jakarta 13120, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Cq. DIREKTORAT MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7
Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "GOLDEN VALLEY" untuk membedakan produk-produk Penggugat dengan produk-produk lainnya;
3. Menyatakan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek "GOLDEN VALLEY" milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Menyatakan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat, telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek terdaftar atas nama Tergugat, yaitu Merek "GOLDEN VALLEY"

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023



dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek terdaftar atas nama Tergugat yaitu Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek;
 7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat cacat formil karena telah keliru dalam mencantumkan alamat Tergugat dalam surat gugatan;
- Pasport Sdr. Hisham Saad Taheer Elmasry sebagai Manajer dan rekan perusahaan *Orient Group* selaku Penggugat tidak pernah ditunjukkan;
- Gugatan daluarsa (*exceptio temporis*);
- Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 5 Januari 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima/dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga sekarang sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 5 Januari 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 5 Januari 2023;
- Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menolak dan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 5 Januari 2023, dan selanjutnya

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara a quo dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "GOLDEN VALLEY" untuk membedakan produk-produk Pemohon Kasasi dengan produk-produk lainnya;
3. Menyatakan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31 seluruhnya atas nama Termohon Kasasi memiliki persamaan dengan Merek "GOLDEN VALLEY" milik Pemohon Kasasi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Menyatakan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31 seluruhnya atas nama Termohon Kasasi, telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek terdaftar atas nama Termohon Kasasi, yaitu Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31;
6. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk membatalkan merek terdaftar atas nama Termohon Kasasi yaitu Merek "GOLDEN VALLEY"

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek;

7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek GOLDEN VALLEY milik Penggugat pada kantor Turut Tergugat dengan Pendaftaran Nomor DID2022019673, tanggal penerimaan 16 Maret 2022 untuk jenis barang kurma, kelas 29 dan Nomor DID2022019822 dengan tanggal penerimaan 16 Maret 2022 untuk kelas 31;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan Pendaftaran mereknya pada Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Merek (Turut Tergugat), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan bahwa "*Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri*", Penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek milik Tergugat;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek GOLDEN VALLEY milik Penggugat telah terdaftar di negara asalnya yaitu Republik Arab Mesir dengan Nomor Pendaftaran 0295940 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2018 berdasarkan bukti P-52 dan bukti P-53 berupa fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek GOLDEN VALLEY milik Penggugat di Negara Mesir dalam versi Bahasa Arab dan dalam versi Bahasa Inggris;
- Bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alasan adanya iktikad tidak baik oleh Tergugat karena meniru atau menjiplak merek milik Penggugat GOLDEN VALLEY ketika Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran GOLDEN VALLEY kepada Turut Tergugat;
- Bahwa karena terdapat unsur iktikad tidak baik oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) *juncto* Pasal 76 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat diterima;
- Bahwa mengenai pokok perkara, sesuai fakta persidangan Penggugat telah melakukan impor biji kurma dengan merek GOLDEN VALLEY dari Mesir dan melakukan perdagangan produk biji buah kurma dengan merek GOLDEN VALLEY jauh hari sebelum merek yang sama didaftarkan oleh Tergugat, lagi pula produk kurma dengan merek GOLDEN VALLEY milik Penggugat dapat ditemukan di sebagian besar *market place* di Indonesia, sehingga sulit diterima akal Tergugat tidak mengetahui adanya merek GOLDEN VALLEY sebelum mengajukan permohonan pendaftaran;
- Bahwa dari unsur kata GOLDEN VALLEY dan kombinasi warna serta persamaan pada tampilan serta kesamaan kelas, merek GOLDEN VALLEY milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek GOLDEN VALLEY milik Penggugat;
- Bahwa dengan demikian pendaftaran merek GOLDEN VALLEY milik Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik dan karena itu beralasan untuk dibatalkan;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ORIENT GROUP, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 5 Januari 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ORIENT GROUP** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 5 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "GOLDEN VALLEY" untuk membedakan produk-produk Penggugat dengan produk-produk lainnya;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023



3. Menyatakan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek "GOLDEN VALLEY" milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Menyatakan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31 seluruhnya atas nama Tergugat, telah didaftarkan atas dasar iktidak tidak baik;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek terdaftar atas nama Tergugat, yaitu Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek terdaftar atas nama Tergugat yaitu Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000470307 di Kelas 29, Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000848633 di Kelas 29, dan Merek "GOLDEN VALLEY" dengan Nomor Pendaftaran IDM000576016 di Kelas 31, dengan melakukan pencoretan beserta seluruh tindakan lain dan konsekuensi hukum yang mengikuti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023